

人工智能模型结构与参数的
反不正当竞争法保护——北京抖音科技有限公
司诉亿睿科信息技术（北京）有限公司不正当
竞争纠纷案

主题方向：人工智能 +

专业领域/方向：法律 / 知识产权法、竞争法

适用课程：反不正当竞争法、知识产权法、人工智能法学

作者姓名：XXX、XXX

工作单位：XXX 大学 XXX 学院

中国专业学位案例中心

2026 年 X 月 X 日

案例正文

人工智能模型结构与参数的反不正当竞争法保护——北京抖音科技有限公司诉亿睿科信息技术（北京）有限公司不正当竞争纠纷案*

XXX XXX

摘要：人工智能模型的结构与参数，是经营者投入大量数据、算力与人力训练而成的核心技术资产，但传统知识产权专门法（著作权法、专利法、商业秘密制度）对这类新型客体的保护均存在不同程度的缝隙。当一款 AI 特效模型被竞争对手直接复制使用，权利人该向谁主张权利、依据什么法律？本案例聚焦 2025 年 3 月北京知识产权法院终审、并入选最高人民法院 2025 年反不正当竞争典型案例的“变身漫画特效”案：北京抖音科技有限公司耗费大量经营资源研发的“变身漫画特效”AI 模型，上线仅一个多月后，即被亿睿科信息技术（北京）有限公司推出的“少女漫画特效”以高度相似的视觉效果实现“平替”。经技术鉴定，两模型整体网络结构、非相邻子网络连接关系、卷积层层数等核心参数高度一致，36 个卷积层中有 33 层数据完全相同，相似度达 91.7%。法院最终认定，被告直接使用原告模型的结构与参数构成反不正当竞争法第二条规制的不正当竞争行为，判赔 160 余万元。本案确立了“AI 模型结构与参数可作为反不正当竞争法保护的竞争利益”这一全国首例裁判规则，也留下了“如何证明抄袭”“反法一般条款的适用边界在哪里”“这一规则是否会抑制后发创新者的正当竞争”等一系列尚待学界与实务界持续探讨的问题。

Abstract: The structure and parameters of an AI model—forged through massive investments in data, computing power, and human effort—constitute a core technological asset for its developer, yet traditional intellectual property regimes leave gaps in protecting this novel subject matter. This case examines the “Transformation Comic Effect” dispute, finally adjudicated by the Beijing Intellectual Property Court in March 2025 and later selected as a Supreme People’s Court exemplary anti-unfair-competition case of 2025: Beijing Douyin Technology Co., Ltd. invested heavily in developing its AI-powered “Transformation Comic Effect,” only to see a highly similar “Girl Comic Effect” launched by Yiruike Information Technology (Beijing) Co., Ltd. barely a month later. Technical appraisal found the two models’ overall network structure, non-adjacent sub-network connections, and convolutional

*(1) 本案例系教育部学位与研究生教育发展中心 2024 年度主题案例项目成果（项目名称：XXXX；项目编号：XXXX；首席专家：XXX）。(2) 本案例复制权、发表权、信息网络传播权等相关权益由教育部学位与研究生教育发展中心依法享有，如有相关需要，请取得教育部学位与研究生教育发展中心授权。(3) 本案例只供课堂讨论之用，并无意暗示或说明某种行为是否有效。

layer counts to be highly consistent, with 33 of 36 convolutional layers containing identical data, a similarity of 91.7%. The court held that the defendant's direct use of the plaintiff's model structure and parameters constituted unfair competition under Article 2 of the Anti-Unfair Competition Law, awarding damages of over RMB 1.6 million. The ruling establishes China's first judicial rule recognizing AI model structure and parameters as a protectable competitive interest, while leaving open a set of unresolved questions concerning evidentiary standards, the proper scope of the law's general clause, and whether such a rule risks chilling legitimate follow-on innovation.

关键词：人工智能模型、反不正当竞争法、竞争利益、商业道德、一般条款

Keywords: Artificial Intelligence Model; Anti-Unfair Competition Law; Competitive Interest; Business Ethics; General Clause

作者信息：XXX，XXX 大学 XXX 学院教授；XXX，XXX 大学 XXX 学院硕士研究生。

引言

2020 年 6 月，“抖音”App 悄然上线了一个名为“变身漫画特效”的新功能：用户实时拍摄的照片或视频，会被按照真人比例重构五官、进行微调，实时转换为一幅风格独特的漫画形象。这项功能背后，是北京抖音科技有限公司（以下简称“抖音公司”）投入的大量研发资源——工程师们手绘海量训练数据、反复调校模型参数，才让算法学会“看懂”一张人脸并将其转化为恰到好处的漫画风格。上线之后，这一特效受到市场广泛欢迎，为抖音公司带来了可观的用户增长与经营收益。

然而好景不长。仅仅一个多月后的 2020 年 8 月，亿睿科信息技术（北京）有限公司（以下简称“亿睿科公司”）运营的 B612 咔叽 App 上线了一款名为“少女漫画特效”的功能。用户很快发现，这款特效生成的漫画形象与视频，在视觉效果上与“变身漫画特效”高度一致，几乎可以说是“孪生兄弟”。

抖音公司认为，亿睿科公司这是“抄了作业”——不仅漫画成像效果高度近似，更关键的是，亿睿科公司很可能直接使用了抖音公司耗费巨大成本训练出来的模型结构和参数，而非自主研发。抖音公司遂将亿睿科公司诉至法院，请求判令对方停止侵权、消除影响，并赔偿经济损失及合理支出共计 500 余万元。

这起纠纷之所以引发行业内外广泛关注，不仅在于双方当事人的知名度，更在

于它触及了一个此前从未被中国司法实践正面回答过的根本性问题：在生成式人工智能与深度学习模型日益成为企业核心资产的今天，一款 AI 模型经过数据训练后所形成的内部结构与参数，究竟是不是法律意义上的“财产”？如果是，它又该被归入哪一类既有的知识产权保护客体？

案件审理中，一个棘手的法律难题浮出水面：AI 模型的“结构与参数”，究竟应当受到什么法律的保护？它不是文字、音乐、美术这类受著作权法保护的“作品”；它是否构成商业秘密，又要面对“是否采取了保密措施”“是否具有秘密性”等严苛的构成要件考验；专利法对算法本身的可专利性历来限制颇多。当权利人手中的“武器库”里，专门法工具都不趁手时，反不正当竞争法这一“补充性、兜底性”规范，能否为这一新型技术资产提供保护？如果能，保护的边界又在哪里？如果你是主审法官，面对一个专门法都覆盖不到的新型技术资产纠纷，你会如何在“提供救济”与“不越权造法”之间寻找平衡？

1. 基本案情：从“漫画脸”到法庭

1.1 两款特效，一次“平替”

“变身漫画特效”是抖音公司自主研发的一款 AI 图像风格迁移特效，核心技术在于一个经过大规模人脸数据训练的深度学习模型，能够将用户上传的真人照片或实时视频转换为具有一致辨识度的漫画风格形象。上线后，该特效迅速成为抖音 App 的热门功能之一，为公司带来了显著的用户增长与流量收益。

2020 年 8 月，亿睿科公司运营的 B612 咔叽 App 上线“少女漫画特效”。上线之初，市场普遍将其视为对“变身漫画特效”这一现象级功能的快速跟进，但用户与业内人士很快注意到两款特效在成像风格、细节处理上的高度雷同，“抄袭”质疑随即而起。

1.2 诉讼双方：内容平台巨头与垂类影像应用

抖音公司是字节跳动旗下负责运营“抖音”短视频平台的主体公司之一，长期在人工智能图像处理、视频特效等领域保持较大规模的研发投入，AI 特效功能是其维系用户活跃度、构筑产品差异化竞争优势的核心手段之一。B612 咔叽则是亿睿科公司运营的一款主打“自拍美颜与滤镜特效”的垂类影像应用，其产品定位与抖音的短视频社交平台存在部分重叠——尤其是在“拍照/摄像 + 实时特效渲染”这一功能维度上，两者事实上争夺的是同一批对趣味性图像特效有需求的用户群体，这也是二审法院认定双方构成“直接竞争关系”的事实基础。

从行业格局看，本案也折射出移动互联网时代内容平台之间“功能军备竞赛”的普遍生态：一款热门特效功能往往能在短时间内带来可观的用户增长，这就为“快速跟进式创新”提供了强烈的商业激励，而“快速跟进”与“直接抄袭”之间的界限，恰恰是本案希望通过司法裁判予以厘清的核心问题。

1.3 技术鉴定：91.7%的相似度从何而来

面对“抄袭”质疑，仅凭肉眼观察成像效果的相似性并不足以支撑法律意义上的侵权认定——AI特效的视觉相似，既可能源于对同一模型的直接复制，也可能源于行业内趋同的技术路线选择。因此，本案审理过程中最具技术含量、也最具教学价值的环节，是原告委托专业机构对两个模型进行的结构性技术比对。

比对结果显示，“少女漫画特效”模型与“变身漫画特效”模型在整体网络结构、非相邻子网络连接关系、卷积层层数、升采样位置等核心参数上高度一致：两个模型均包含36个卷积层，其中33层的参数数据完全相同，模型整体相似度达到91.7%¹。这一数字远远超出了“技术路线趋同”所能合理解释的相似程度——如果两个团队真的各自独立训练模型，几乎不可能在卷积层层数、连接关系等如此细致的结构细节上高度雷同。这份技术鉴定报告，构成了原告主张“被告直接使用原告模型”这一核心事实的关键证据基础。

1.4 一审、二审的诉讼历程

一审法院（北京市朝阳区人民法院，案号(2023)京0105民初71391号）经审理认定，亿睿科公司的行为损害了抖音公司的竞争利益，属于反不正当竞争法第二条规制的不正当竞争行为，判决亿睿科公司承担相应的停止侵权、赔偿损失责任，赔偿经济损失150万元及合理开支10万元，合计160万元。亿睿科公司不服，提起上诉。

二审法院北京知识产权法院（案号(2023)京73民终3802号）于2025年3月31日作出终审判决，维持一审关于“构成不正当竞争”的认定（但同时认定不构成著作权侵权），驳回上诉。鉴于涉案的“少女漫画特效”及其衍生特效已被亿睿科公司主动删除，法院未再判决停止侵权。2025年9月8日，最高人民法院发布2025年反不正当竞争典型案例（共8件），本案位列其中，被认为是“全国首例涉AI模型结构和参数案”，正式确立了AI模型结构与参数作为反不正当竞争法保护客体的裁判规则²。

¹相似度数据参见知产力《从“抖音诉亿睿科AI模型侵权案”看AI模型的保护模式》相关报道及二审判决书技术比对部分内容整理。

²参见中华人民共和国最高人民法院官网《最高人民法院发布2025年人民法院反不正当竞争典型案例》，2025年9月8日；案号信息见北京知识产权法院(2023)京73民终3802号民事判决书、北京市朝阳区人民法院(2023)京0105民初71391号民事判决书。

2. 裁判说理：法院如何一步步证成“不正当竞争”

2.1 竞争关系认定与专门条款穷尽

二审判决的说理过程，是本案最具教学价值的部分。法院并未简单地凭“效果相似”就认定抄袭，而是搭建了一套完整的证明逻辑链条。

第一步是竞争关系认定：原、被告均通过各自的 App 为用户提供拍摄照片、视频并生成特效的服务，属于直接竞争关系——这是适用反不正当竞争法一般条款的前提之一。

第二步是排除专门条款的适用：法院首先审查被诉行为是否落入著作权法、商标法或反不正当竞争法第二章列举的具体不正当竞争行为类型（如仿冒混淆、虚假宣传等）。经审查，本案被诉行为均不落入上述专门条款的规制范围——这也是适用一般条款（反法第二条）必须满足的“补充性”要件：只有在专门条款无法涵盖时，才能诉诸一般条款。值得注意的是，法院在本案中同时审查了著作权侵权的诉请，并最终认定不构成著作权侵权——这一区分本身就具有重要的方法论意义，详见本案例第 4.4 节的进一步讨论。

2.2 三重证据审查：接触可能性、模型比对与自主研发抗辩

法院从三个维度综合判断亿睿科公司是否“直接使用”了抖音公司的模型：一是接触可能性——亿睿科公司作为同业竞争者，具备接触到抖音公司相关技术信息的现实可能性；二是模型结构和参数比对——通过技术鉴定，两个模型在结构层级、参数配置等细节层面的相似度达到 91.7%，36 个卷积层中 33 层数据完全相同，达到“高度盖然性”标准；三是自主研发证据的缺失——亿睿科公司虽主张少女漫画特效系自主研发，但未能提供有效的模型研发合同、模型训练日志等证据，也未能对两个模型在结构、参数等细节方面存在的高度相似作出合理解释。

在举证责任分配上，法院明确：当原告已经通过间接证据初步证明高度相似性和接触可能性后，被告若不能提供充分的反驳证据（如完整的自主研发过程记录），应承担举证不力的不利后果。这一“接触可能性 + 高度相似性 + 自主研发举证不能”的三段式证明结构，与知识产权侵权诉讼中常见的“接触 + 实质性相似”规则一脉相承，但由于 AI 模型的技术黑箱特性更强，这一举证标准的适用尺度、误判风险，恰恰是本案留给学员最具思辨价值的开放性问题。

2.3 “人工智能模型领域公认的商业道德”的确立

法院在判决中明确提出了一条具有规则意义的表述：“从事人工智能模型研发经营的企业不得未经许可直接使用他人通过数据训练改进而来的模型结构和参数，此为人工智能模型领域公认的商业道德。”这一表述，实质上是在为反不正当竞争法一般条款中的不确定概念——“商业道德”——填充了一项适用于 AI 行业的具体内容标准。

这一标准的确立并非凭空创设，而是建立在对 AI 模型研发成本结构的深刻理解之上：一个成熟 AI 模型的形成，凝聚了经营者在数据采集清洗、算法架构设计、参数调优训练等环节的持续投入，这种投入构成了经营者的核心竞争优势。如果竞争对手可以在不经过同等投入的情况下直接“拿来”这些成果，将从根本上瓦解 AI 行业依靠技术投入形成差异化竞争优势的正向激励机制。

这一表述的措辞方式也值得学员细细体味：法院没有笼统地说“抄袭他人技术成果不道德”，而是精确限定在“未经许可直接使用他人通过数据训练改进而来的模型结构和参数”这一具体行为模式上。这种精细化的表述方式，既为后续类案提供了相对明确的行为指引，也在一定程度上控制了商业道德标准被泛化适用的风险——它规制的是“直接使用”这一具体行为，而非笼统地禁止一切形式的技术借鉴或竞争性模仿。

2.4 损害后果认定与判赔金额

法院认为，亿睿科公司的行为使其“节省了绘制训练数据、模型训练的时间和投入”，“短时间内打破抖音公司通过手绘训练数据、算力所形成的竞争优势和技术壁垒”，并在抖音公司特效上线不久后即与其“竞争流量和用户”；由于两款特效效果相似，在用户群体、目标市场、提供产品的途径和方式等方面存在交叉重合，“少女漫画特效对于变身漫画特效具有较强的替代和分流作用”，对抖音公司的竞争利益造成了实质性损害。

综合上述认定，法院一审判决亿睿科公司赔偿抖音公司经济损失 150 万元及合理开支 10 万元，合计 160 万元，二审维持了这一判赔金额。相较于抖音公司诉请的 500 余万元，法院最终支持的赔偿金额约为诉请金额的三分之一，这一差距本身也提示学员：不正当竞争案件中损害赔偿的量化计算，往往面临“竞争利益损失”这类无形损害如何货币化的现实难题，法院在个案中如何权衡原告举证的赔偿依据与酌定裁量空间，也是值得展开讨论的实务问题。

2.5 举证责任分配的民事诉讼法理论基础

本案在举证责任分配上的处理方式，并非法院的临时创设，而是有着扎实的民事诉讼法理论基础。根据“谁主张、谁举证”的一般举证责任分配原则，原告本应就“被告直接使用了原告模型”这一核心事实承担完整的举证责任。但在知识产权侵权诉讼的长期实践中，法院逐渐发展出一套“盖然性证明标准”：当案件所涉及的核心事实处于被告控制范围内、原告客观上难以直接取证时，只要原告能够通过间接证据将待证事实的存在证明到“高度可能”的程度，举证责任即转移至被告一方，由被告承担提供相反证据的责任，否则应承担不利后果。

这一理论在传统著作权、商业秘密侵权案件中已有成熟适用（如“接触 + 实质性相似”规则），本案的特殊之处在于将其适用于 AI 模型这一新型技术资产：法院认定，原告通过技术鉴定证明的 91.7% 相似度、33/36 层参数完全相同，已经达到了“高度盖然性”的证明标准，此时若被告不能提供研发合同、训练日志等自主研发的实质性证据，就应当承担举证不能的不利后果。这套证明逻辑的合理性，建立在 AI 模型训练过程具有高度可记录性（企业通常会留存训练日志、版本迭代记录、算力使用记录等内部资料）的行业现实基础之上——如果被告确系自主研发，理论上应当能够提供相应的过程性证据；提供不出这些证据，本身就是一个具有证明意义的间接事实。

3. 全国首例：入选最高法典型案例的意义

本案入选最高人民法院 2025 年反不正当竞争典型案例，其典型意义在于确立了一条全新的裁判规则：经营者通过数据训练、优化调校等方式形成的人工智能模型参数与结构，能够为其带来创新优势和经营收益，属于反不正当竞争法所保护的竞争利益。这一规则填补了此前 AI 模型这类新型技术资产在专门知识产权法框架下的保护缝隙——AI 模型结构与参数既不满足著作权法“独创性表达”的构成要件，又难以满足商业秘密“保密措施”“秘密性”的严苛要求，反不正当竞争法一般条款由此成为唯一可行的救济路径。

从更宏观的行业视角看，本案的裁判规则也回应了生成式人工智能产业快速发展背景下一个日益突出的现实问题：随着 AI 模型训练成本持续攀升、模型能力日益成为企业核心竞争力的今天，如果模型结构与参数的“直接复制”行为得不到法律规制，将严重打击企业进行原创技术投入的积极性。但这一规则的确立，也伴随着若干至今仍存争议的问题，本案例第 4 节将逐一展开。

3.1 救济方式的选择：为何未再判决停止侵权

细读本案判决可以发现一个容易被忽略的细节：法院虽然认定亿睿科公司构成不正当竞争，但并未再判决其“停止侵权”，原因在于涉案的“少女漫画特效”及其衍生特效已被亿睿科公司在诉讼过程中主动删除下架。这一处理方式提示学员，不正当竞争纠纷中的民事责任承担方式并非“一刀切”，而是要结合被诉行为在裁判作出时是否仍在持续这一事实状态来确定：如果侵权行为已经自行终止，“停止侵权”这一责任承担方式就失去了继续适用的现实基础，法院转而通过损害赔偿实现对权利人的救济。这也从侧面说明，被告在诉讼过程中主动下架涉案产品的应对策略，虽然不能免除已经产生的赔偿责任，但确实可以避免后续更严厉的禁令式救济。

3.2 典型案例发布机制在 AI 治理中的功能

本案能够从个案判决上升为全国性的典型案例，也反映了中国司法体系应对新兴技术治理问题的一种独特工作机制：在专门立法尚未跟进技术发展速度的过渡阶段，最高人民法院通过定期发布典型案例的方式，将具有规则意义的个案裁判经验向全国法院系统进行“广而告之”式的推广，实质上发挥着统一裁判尺度、为下级法院审理类案提供参照指引的功能。这种“以案释法”的治理机制，相较于制定新的专门立法，具有反应速度快、可以随技术发展动态调整的优势，但也存在指引效力层级低于正式立法、类案参照的强制力相对有限等局限。对于人工智能这类快速迭代的技术领域，这种“先以典型案例探索规则、待条件成熟再考虑专门立法”的渐进式治理路径，正在成为中国应对新兴技术法律空白的重要方式之一。

4. 争议漩涡：四个悬而未决的问题

4.1 举证责任分配是否合理

“接触可能性 + 高度相似性 + 自主研发举证不能”的证明标准是否合理？支持者认为，这一举证责任分配充分考虑了 AI 模型内部结构的“黑箱”特性——权利人几乎不可能拿到被告的完整训练代码与参数文件进行逐一比对，若严格要求权利人承担全部举证责任，将使得此类维权几乎不可能实现；反对者则担心，“高度相似”本身可能是技术趋同、行业最佳实践收敛的结果（例如，同类 AI 特效模型在底层技术路线上本就存在有限的几种主流实现方式），如果举证标准把握不当，可能出现“效果相似即被推定抄袭”的误伤后发竞争者、抑制正当技术模仿与追赶式创新的风险。

本案中 91.7% 的相似度、36 层中 33 层数据完全相同，这样的数字确实已经远超“技术趋同”所能合理解释的范围，为举证责任的转移提供了扎实的事实基础。但这

也引出一个更具普遍性的追问：如果未来出现相似度不那么极端的案件（例如相似度为 60% 或 70%），法院应当在哪个阈值上启动举证责任转移？本案判决并未给出一个可量化迁移的标准，这为后续类案留下了裁量空间，也留下了不确定性。教师在课堂上可以引导学员就“是否应当由司法解释或行业标准明确一个量化相似度阈值”展开正反方辩论，体会规则确定性与个案裁量灵活性之间的永恒张力。

4.2 反不正当竞争法一般条款的适用是否存在“口袋化”隐忧

反不正当竞争法第二条属于原则性、开放性条款，本意是在专门知识产权法出现保护空白时发挥补充作用。但学界历来担忧，一般条款一旦被频繁用于填补新技术领域的保护空白，可能演变为事实上的“新型知识产权”，其权利边界、权利期限、权利限制（如合理使用、后续创新豁免）均缺乏专门法那样精细化的制度设计，长期可能对技术扩散与市场竞争活力产生不确定的抑制效应。

这一担忧在 AI 技术快速迭代的背景下尤为突出：如果每一次“模型结构高度相似”都可能被认定为不正当竞争，是否会导致后发企业在进行合理的技术对标、性能对比研究时也如履薄冰？如何在保护先发技术投入与保留后发技术追赶空间之间划定清晰边界，是本案裁判规则留给学界持续研究的开放课题。

4.3 “AI 模型领域公认的商业道德”这一标准的可预期性问题

法院在判决中提出的商业道德标准，本质上是一条由个案确立的行业规则，其外延和适用条件尚待更多类案检验。例如：如果被告并非直接复制模型参数，而是通过“蒸馏”“微调已有开源模型”等方式实现类似效果，是否同样违反这一商业道德标准？模型训练数据的合法来源与模型结构参数的原创性之间，又应当如何区分评价？这些问题在本案判决中并未完全展开，需要后续类案逐步厘清。

尤其值得关注的是“模型蒸馏”技术在当前 AI 行业的普及程度——蒸馏本身是一项被广泛认可的合法技术手段，通过让“学生模型”学习“教师模型”的输出来实现知识迁移，其技术原理与本案中被认定违法的“直接复制模型结构参数”存在本质差异，但在外部表现（即成像效果相似）上却可能难以区分。如果本案确立的商业道德标准被不当扩张适用于合法的蒸馏、微调场景，将对 AI 行业内广泛存在的正当技术迁移行为造成不当抑制。这也提示未来的类案裁判需要在“行为手段”层面（是否直接复制底层结构参数）而非单纯“结果层面”（成像效果是否相似）去甄别是否违反商业道德，否则规则的边界将持续模糊，给市场主体的合规预期带来困扰。

4.4 本案与著作权法保护路径的分野

值得注意的是，法院在认定构成不正当竞争的同时，明确不支持著作权侵权的诉请，这意味着法院认为 AI 模型的结构与参数本身并不构成著作权法意义上的“作品”（即不满足独创性表达的要件），只能通过反不正当竞争法这一“补充性”路径获得保护。

这一区分对于理解我国现行知识产权体系对 AI 技术成果的保护逻辑，具有重要的方法论意义：著作权法保护的是“表达”而非“思想”或“功能性方案”，AI 模型的结构与参数本质上是一套实现特定功能的技术方案，更接近于“思想”或“方法”的范畴，难以被纳入著作权法的保护客体；而反不正当竞争法关注的不是客体本身是否具有“独创性”，而是行为本身是否违反诚实信用原则和商业道德，这使其能够为著作权法保护不到的技术性成果提供一条替代性的救济路径。这也提示学员：面对新型技术资产的法律保护问题，选择正确的请求权基础，往往比单纯论证“应当受到保护”更具决定性。

4.5 比较法视野：AI 模型保护的制度选择

将本案放在更宽广的比较法视野下观察，可以发现“通过反不正当竞争/反不正当商业行为规范填补专门知识产权法保护空白”并非中国司法实践独有的思路。在传统商业秘密与反不正当竞争理论体系中，许多法域都发展出了类似的“补充性保护”机制：当某项技术性成果因不满足专利的新颖性要求、或不满足著作权的独创性表达要求而无法获得专门权利保护时，只要权利人能够证明竞争对手存在“不正当获取或使用”的行为，反不正当竞争规范或反不正当商业行为规则往往能够提供一条替代性的救济路径，其共同的理论内核，都是通过规制“不正当行为”而非直接创设“新型财产权”来实现保护效果。

这一比较法观察也从侧面回应了本案例第 4.2 节提出的“口袋化”担忧：反不正当竞争法在世界范围内的司法实践中，长期承担着“知识产权制度试验田”的功能——许多后来被专门立法确认的新型权利客体（如商业外观、域名权益等），最初都是先通过反不正当竞争规则获得司法保护，待社会共识与保护需求进一步明确后，才逐步走向专门立法。从这个角度看，本案对 AI 模型结构与参数的反不正当竞争法保护，也可能是未来该领域走向专门化立法保护的一个过渡性、探索性阶段，而非终局性的制度安排。

4.6 对中小创业团队的现实启示

跳出个案本身，本案的裁判规则对广大处于成长期的 AI 创业团队而言，也具有直接的实务指导意义。对于希望以自主研发能力构筑竞争壁垒的团队而言，本案传递的信号是：模型训练过程中的数据来源记录、训练日志、版本迭代文档等看似繁琐的过程性材料，在日常研发中或许只是内部管理需要，但一旦涉入不正当竞争纠纷，恰恰是证明“自主研发”、摆脱举证不能不利后果的关键证据，应当作为常规研发管理流程的一部分予以留存。

而对于希望通过对标、借鉴同行产品实现“快速跟进式创新”的团队而言，本案同样具有警示意义：功能对标、效果对标本身并不违法，但如果这种对标越过了“独立研发、仅在功能层面趋同”的边界，演变为对模型结构与参数的直接复制或高度模仿，就可能触及本案确立的商业道德底线。如何在快速迭代的市场竞争压力下，把握“合理借鉴”与“直接抄袭”之间的分寸，是每一个身处充分竞争行业的技术团队都需要面对的现实合规课题。对企业合规部门而言，本案也提示了一项具体的实操建议：在招聘竞争对手核心技术人员、开展“竞品对标”研究等活动中，应当建立更严格的内部合规审查机制，避免在不经意间触碰“直接使用他人模型结构与参数”这一红线。

5. 尾声：一条规则的诞生与未完成的对话

北京知识产权法院的这份判决，为中国 AI 产业竞争秩序提供了一条清晰但仍在生长中的裁判规则。此后，围绕 AI 训练数据合法性、AI 生成内容的著作权归属、AI 模型的反不正当竞争保护等一系列新型问题，各地法院仍在陆续审理类似案件，最高人民法院也在持续通过典型案例发布的方式统一裁判尺度。

截至案例编写时，AI 模型结构与参数保护的具体边界——例如保护期限应如何确定、“实质性替代”的判断标准应当量化到何种精细程度、后发竞争者进行差异化技术改进是否可以突破“高度相似”的认定、蒸馏与微调等合法技术手段与“直接复制”的边界应当如何区分——仍是理论界与实务界持续讨论的开放议题。

更进一步说，本案留给法学教育的启示，或许并不止于 AI 模型保护本身。它更根本地展示了一种在成文法传统下，司法如何回应“规则滞后于技术”这一永恒命题的方法论：既不能因为专门立法尚未覆盖就放任新型技术资产的不正当竞争行为不受规制，也不能因为原则性条款具有灵活性就无节制地扩张适用、架空专门法的精细化制度设计。这种“戴着镣铐跳舞”式的司法能动性，本身就是理解当代中国知识产权司法

实践的一把钥匙。本案例不预设答案，留待课堂研讨：当技术发展的速度持续超越专门立法的更新速度，司法机关借助原则性条款进行的”填补式”裁判，究竟是保护创新的必要之举，还是应当保持更多克制？

附录：相关法律条文与判决说理原文摘录（酌情）

为便于课堂讨论时查阅法律依据，现将本案例涉及的核心条文及判决说理原文摘录如下：

一、《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条。经营者在生产经营活动中，应当遵循自愿、平等、公平、诚信的原则，遵守法律和商业道德。本法所称的不正当竞争行为，是指经营者在生产经营活动中，违反本法规定，扰乱市场竞争秩序，损害其他经营者或者消费者合法权益的行为。

二、二审判决关于竞争利益的核心表述（教学整理）。原告为研发变身漫画特效模型投入大量经营资源，该模型经过数据训练和调校后的参数与结构使得用户在使用抖音 App 时能生成与真人具有对应关系的动漫形象，为原告取得了创新优势、经营收益和市场利益，该竞争利益应受反不正当竞争法保护。

三、二审判决关于商业道德标准的核心表述（教学整理）。从事人工智能模型研发经营的企业不得未经许可直接使用他人通过数据训练改进而来的模型结构和参数，此为人工智能模型领域公认的商业道德，被告未经许可直接使用原告模型结构与参数的行为，违反了这一商业道德，构成反不正当竞争法第二条规制的不正当竞争行为。

四、《中华人民共和国反不正当竞争法》第二章（节录）。反不正当竞争法第二章列举了混淆行为、商业贿赂、虚假宣传、侵犯商业秘密、不正当有奖销售、商业诋毁、网络不正当竞争等七类具体不正当竞争行为类型。本案审理中，法院正是在确认被诉行为不落入上述任一具体类型的规制范围后，才转而适用第二条一般条款进行规制，这一审查顺序本身就是反不正当竞争法“专门条款优先、一般条款补充”适用逻辑的体现。

五、《中华人民共和国民事诉讼法》关于举证责任的一般规定（教学简化整理）。当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明；在部分类型案件中，根据证据距离、举证能力等因素，人民法院可以确定由另一方当事人对相关事实承担举证责任。本案中法院关于“原告完成初步证明后举证责任转移至被告”的处理方式，正是这一般规定与知识产权审判实践中“盖然性证明标准”相结合的具体运用。

（以上条文与判决表述为教学简化整理，具体文本请以中国裁判文书网公开的正式判决书、《中华人民共和国反不正当竞争法》及《中华人民共和国民事诉讼法》官方

文本为准，不作为法律适用依据。)

为便于课堂讨论时对照本案例的裁判逻辑与上述条文的对应关系，下面简要说明各条文与案例情节的关联：条文一对应本案例第 2.1 节讨论的一般条款适用前提；条文二对应第 2.4 节讨论的竞争利益认定；条文三对应第 2.3 节讨论的商业道德标准；条文四对应第 2.1 节“专门条款穷尽”的审查顺序；条文五对应第 2.2 节、第 2.5 节讨论的举证责任分配理论基础。教师可以引导学员按照这一对应关系，逐条检验判决说理是否严格遵循了法律条文的构成要件，训练学员“条文—事实—结论”三段论式的法律论证能力。